于都宽田“3·11”一般道路交通事故调查报告

2024年03月11日16时04分许，林*平驾驶赣B271**号中型普通客车沿Y021乡道自北向南方向行驶，行至Y021乡道于都县宽田乡宽田村圩上组路段时，因受道路右侧逆向停放的赣B3K0**号小型普通客车和赣B22G**号小型普通客车影响，导致占道行驶时与自右往左步行横过公路的行人刘*秀相撞，造成刘*秀受伤的一般道路交通事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)，参照《赣州市生产经营性道路交通事故责任事故调查处理工作指引(试行)》(赣市安办〔2020〕18号)等有关规定，于都县人民政府依法成立由县政府副县长、公安局局长为调查组组长，县应急管理局党委书记、局长为副组长，县应急管理局、县交管大队、县公安局、县交通运输局、赣州市公路发展中心于都分中心、县司法局、县总工会、宽田乡人民政府等单位派员组成的于都宽田“3·11”一般道路交通事故调查组。

经调查认定，于都宽田“3·11”事故是一起一般道路交通重伤事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

赣B271**号中型普通客车，车辆所有人：于都县**汽车运输有限公司，登记住所：江西省赣州市于都县贡江镇红军大道***号，车辆检验有效期至2024年1月，车辆使用性质：公路客运。品牌型号：东风牌EQ6607PT6，车辆识别代号：LGF1 79GG3DF1140**，发动机号码：FC5FCD064**，注册日期：2013年12月03日，发证日期：2021年10月18日，档案编号：3609010321**，核定载人数：19人，总质量：5680KG，尺寸5990*2250*2990。赣B271**号中型普通客车依法投保了《机动车交通事故责任强制保险保》单号13457050720231030**。经江西神州司法鉴定中心出具的《鉴定意见书》，赣B271**号中型普通客车制动系、转向系、灯光系的安全技术性能符合标准要求。

（二）当事人情况

1.赣B271**号中型普通客车驾驶员：林*平，男，1972年5月出生，住址：江西省赣州市于都县盘古山镇*村，驾驶证号：36213219720512****，准驾车型：A2，2002年12月27日初次领驾驶证，驾驶证有效期至2024年12月27日，驾驶证事故发前状态为正常。

2.行人：刘*秀，女，汉族，1954年9月出生，身份证号：36213219540607****，住江西省赣州市于都县宽田乡**村。

3.钟*：男，26岁，汉族，住江西省赣州市于都县贡江镇渡江大

道**号，已取得“C1”类机动车驾驶证，驾驶证号：360731199711116****，系驾驶停放的赣B3K0**号小型普通客车驾驶员。

4、江*：男，36岁，汉族，住江西省赣州市兴国县江背镇**村，已取得“C1”类机动车客驶证，驾驶证号：360732198803l0****，系驾驶停放的赣B22G**号小型普通客车驾驶员。

（三）事故发生单位概况

于都县**汽车运输有限公司，成立于2009年06月24日，法定代表人钟*平，《营业执照》统一社会信用代码：91360731690953****，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：江西省赣州市于都县贡江镇红军大道**号，注册资本陆佰陆拾万元整，经营范围：道路旅客运输经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

于都县**汽车运输有限公司取得了《道路运输证》，证号：赣交运管赣字360731004***号，发证日期：2021年05月25日，有效期至2024年5月24日，发证机关：于都县交通运输局，经营范围：县内包车客运，县内班车客运，县际包车客运，县际班车客运。

于都县**汽车运输有限公司法定代表人和主要负责人钟*平，目前总人数54人，车辆30辆，在营运26辆，于都县际营运班线有往返于都县至沙心乡线、往返于都城至宽田乡、往返于都县城

至黄麟乡于阳线、往返于都县城至段屋线共4条。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.于都县**汽车运输有限公司主要负责人钟*平取得了《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证明》，身份证号：362132196311101****，人员类别：道路运输企业主要负责人，证明编号：A01202036267***，有效期限：2020年08月19日至2026年08月19日；安全管理员人员邱*长取得了《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证明》，身份证号：362132197709214***，人员类别：道路运输企业安全生产管理人员，证明编号：B01202036291***，有效期限：2020年08月31日至2026年08月31日。

2.公司建立了《客运驾驶员聘用管理制度》、《客运驾驶员岗前培训制度》、《客运驾驶员安全教育、培训及考核制度》、《客运驾驶员从业行为定期考核制度》、《客运驾驶人信息档案管理制度》、《客运驾驶人调离和辞退制度》、《客运驾驶人安全告诫制度》、《防止客运驾驶人疲劳驾驶制度》、《车辆技术档案、车辆选型管理制度》、《车辆设备维护保养制度》、《车辆安全技术状况检测年度审验和报废制度》、《车辆牌证统一管理、派车路单和行车日志制度》、《GPS监控平台的安装、使用、维护、监控人员及违规处罚管理制度》《安全生产基础档案制度》、《安全生产奖惩制度》《安全生产事故、公共卫生事件应急处置制度》、《安全生产事故报告与统计制度》、《安全生产事故责任倒查制度》、《应急救援制度》、《安全生产宣传教育制度》、《旅客安全告知制度》、《事故隐

患排查治理制度》、《生产安全隐患报告和举报奖励社会监督制度》、《安全生产考核制度》、《生产安全管理会议制度》、《安全生产风险分级管控制度》、《危险源辨识与风险控制措施》、《公司应急救援组织体系》、《公司安全生产组织架构网络图》、《公司安全告知书》、《公司安全生产管理责任网络图》等三十一项制度，明确了24项岗位安全生产职责，制定了14类岗位操作规程，公司设立了安全生产管理机构，成立了以钟*平为组长、张*平为副组长和5个成员的安全生产领导小组，配备了专职安全员邱*长。建立了GPS动态监控台账，安排了两名监控员，每月召开安全生产工作会议，重要时段下发了加强安全生产工作的通知。

（五）事故发生经过

2024年3月11日15: 30分许，于都县**汽车运输有限公司驾驶员林*平驾驶赣B271**号中型普通客车从于都县宽田乡杨公村发车往于都方向行驶，经过寨面村，16点左右到达宽田圩，在过宽田圩小桥的时候，发现行驶方向逆向占道停放了赣B22G**号小型普通客车和赣B3K0**小型普通客车（影响了正常行驶车辆和行为的视线），于是林*平就驾车驶入左车道，刚过了第二台面包车（赣B3K0**）后，林*平突然看到有个行人在横过马路，于是就采取紧急刹车，车辆停下的时候行人车头右侧已经撞到行人。林*平马上下去查看，并打了120、110。报完警后林*平就分别给公司安全员邱*长、公司主要负责人钟*平。公司主要负责人钟*平随即叫宽田车辆调度员赶去现场。等待救援的时候，林*平看到伤者嘴角在流血。林*平就叫宽田调度员打电话给宽田卫生院，

先来应急处理。十多分钟后宽田卫生院医务人员来了后，现场对伤者进行了处理并把伤者接到卫生院医治，林*平就在原地等交警来处理。由于伤者受伤严重，宽田卫生院建议转到县医院救治。县中医院接到电话后，马上派救护车到宽田乡卫生院进行接救，接到县中医院后送到 ICU 进行抢救，经过 8 天的救治，因伤势过重，伤者刘*秀于 3 月 19 日 2 时医治无效死亡。

（六）事故现场情况

事故现场位 Y021 乡道于都县宽田乡宽田圩路段，现场道路为南北走向，南往宽田乡政府方向、北往寨面村方向，微弯道沥青路面，双向两车道，道路中心漆划红黄蓝三色实线，两侧单白实线，路面完好、平整，潮湿，白天视线良好，道路一侧停放两辆逆向占道的小型普通客车。



（七）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成一人重伤，直接经济损失约 65 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年3月11日16时05分，报警人林*平拨打了122报警电话，称自己驾驶班线客车在Y021乡道于都县宽田乡宽田圩路段碰撞到一位行人，致使行人头部受伤。

（二）事故现场应急处置情况

接警后，于都县公安局交通管理大队到达事故现场，立即组织事故处置人员展开对伤者的救治、维护交通秩序、保护现场以及对现场进行勘查等工作。

（三）医疗救治情况

宽田乡卫生院接到电话后立即前往事发点，对伤者进行诊断处置并接往卫生院救治，因伤势较重，在采取救治措施的同时，也建议转入上级医院。于都县中医院接到电话后，也立即派出医务人员并接到医院进行救治，经过8天的医治，最终医治无效于2024年3月19日2时死亡。

（四）事故应急处置评估

接警后，公安、交管大队等部门迅速行动，第一时间赶赴现场，抢救伤者、维护秩序、保护现场，各部门处置及时得当。

三、事故原因分析

（一）原因分析

1.事故发生的原因：于都县**汽车运输有限公司驾驶员林*平

驾驶机动车行至圩镇容易发生危险的路段，遇右侧停放车影响视线绕行进入左侧车道时，未降低行驶速度、保持安全车速通过，发现有行人后又没有及时采取制动避让、鸣喇叭提醒等措施，未确保安全，是造成事故的主要原因。当事人刘*秀在事故路段横过公路时，未观察来车情况，没有确保安全通过，是造成事故的次要原因。当事人钟*和江*驾驶机动车在事故路段逆向占道停放，妨碍正常车辆通行，是造成事故的次要原因。

2.间接原因:(1)公司安全培训教育不到位，隐患排查、设备维护不到位，未严格督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。(2)属地政府对居民交通安全宣传不到位，对途经圩镇交通主道违章停车整治不到位。(3)行业主管部门对企业安全监管力度不够。(4)交通管理部门对违停车辆查处力度不够。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.《赣州南方司法鉴定中心司法鉴定意见书》(赣南方〔2024〕毒鉴字第507号)证实:林*平血液内未检出乙醇成份。

2.《赣州南方司法鉴定中心司法鉴定意见书》(赣南方〔2024〕毒鉴字第506号)证实:刘*秀血液内未检出乙醇成份。

3.《江西神州司法鉴定中心司法鉴定意见书》(赣神州中心[2024]痕鉴字第1042号)证实：赣B271**号中型普通客车在事故发生前通过此区间的行驶速度约为27.5-28.5公里/小时。

4.《江西神州司法鉴定中心司法鉴定意见书》(赣神州中心[2023]痕鉴字第1039号)证实：赣B271**号中型普通客车的制动系、转向系、灯光系各部件性能达到安全运行条件，符合

GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关技术标准的要求。

（三）其他可能因素排除

事发当天天气晴朗，视线良好，路面及设施完好，该起事故系道路交通事故。

四、对有关责任人员和相关单位的处理建议

依据《交通事故统计暂行规定》（公交管[2004]92号）“第八条 交通事故受伤人员于事故发生7天以后死亡的，不列入死亡人数统计范围。”和参照《赣州市生产经营性道路交通事故责任事故调查处理工作指引(试行)》（赣市安办[2020]18号）“第二条本工作指引适用于生产经营性道路运输车辆在赣州市行政区域内从事生产经营活动中造成1至2人死亡且对事故发生负同等以上责任的道路交通事故。”之规定，建议不以事故进行处理，但对相关企业和人员的其他违法行为进行行政处罚。

（一）相关责任人员

1.肇事驾驶员林*平，违停驾驶员钟*和江*建议由县交通管理部门依法依规处理。

（二）相关企业

调查发现于都县**汽车运输有限公司在安全管理上存在：安全教育培训落实不到位、监控人员未经考试合格后上岗作业，隐患排查、设备维护保养不到位（如监控设备贮存卡无法调出数据），未严格督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程（如公司制定《车辆驾驶人安全告诫操作规程》）。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[1]、第二

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，

十八条第一款[2]、第三十六条第二款[3]、第四十一条第二款[4]、第四十四条第一款[5]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条[6]和第九十九条[7]，建议由应急管理部门依法对于都县**汽车运输有限公司立案查处。

五、问题整改和防范措施

为认真汲取事故教训，坚决防范类似事故再次发生，提出以下防范措施建议：

1、公司要切实落实企业安全主体责任，严格落实好安全生产

加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2] 第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 第三十六条第二款：生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

[4] 第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5] 第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[6] 第九十七条　生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；

[7] 第九十九条　生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；

责任制，完善和落实企业管理规章制度，加强安全教育培训，切实提高从业人员的安全意识，强化对全员安全生产责任制的监督考核，确保全员安全生产责任制落到实处，严格落实风险防控和隐患排查治理“双重预防”机制，对存在安全隐患按照“五落实”的要求，及时确保整改到位；

2.县公安交通管理部门要加大对乡镇道路（特别圩镇）路面监控和巡查力度，及时发现和纠正路面违章行为；

3.县交通运输管理部门要加大对客运企业的执法检查力度，督促企业严格落实各项安全生产规章制度；

4.宽田乡政府要加强辖区交通道路上违规停放车辆整治，加强辖区居民群众安全宣传教育，做到全覆盖，无死角，家喻户晓，人人皆知。同时，建议宽田乡政府向县委、县政府做出深刻检讨。

于都宽田“3.11”一般道路交通事故调查组

二〇二四年六月二十五日